

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1971/2541

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นายนิยมหรือพร ไล่เพี้ย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (6), มาตรา 192

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11, มาตรา 73 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องมาแจ้งชัดแล้วว่าจำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปตัดโค่น
ทำไม้หวงห้ามประเภท ก. และอ้างบทมาตรา 11 ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484 อัน
เป็นบทห้ามกระทำความผิดแล้ว แม้โจทก์จะมีได้อ้างมาตรา 73วรรคสอง ซึ่งเป็นบท
ลงโทษมาด้วย ศาลย่อมลงโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ไม่
ประสงค์ให้ลงโทษ

โจทก์บรรยายฟ้องมาแจ้งชัดแล้วว่าจำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปตัดโค่น
ทำไม้หวงห้ามประเภท ก. และอ้างบทมาตรา 11 ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484 อัน
เป็นบทห้ามกระทำความผิดแล้ว แม้โจทก์จะมีได้อ้างมาตรา 73วรรคสอง ซึ่งเป็นบท
ลงโทษมาด้วย ศาลย่อมลงโทษตามมาตรา 73 วรรคสอง ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ไม่
ประสงค์ให้ลงโทษ

(วินัย วิมลเศรษฐ-สิงหะ สัตยธรรม-คงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์)

ศาลจังหวัดตรัง - นายชูศักดิ์ โชติวานิช

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวิเชียร ธารีบุญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ